

עבודת גמר בקורס "המשפט הפלילי מנקודת מבטה של שופטת פלילית"

שאלה (85% מהציון)

סיפור המעשה כמופיע בכתב האישום

בסביבות השעה 06:37, ירה הנאשם בדוד ז"ל (להלן: "המנוח") מספר יריות מאקדח, ודוד נפטר באותו היום, לאחר שניסיונות ההחייאה שבוצעו בו – כשלו (להלן: "האירוע").

במשך שנים נהג המנוח להתעלל בנאשם ובכל דיירי השכונה בה התגוררו השניים; הוא סחט דמי חסות מבעלי עסקים; הפעיל קטינים שיסחרו עבורו בסמים; והיכה קשות את כל מי שניסה להתנגד לו. המנוח נשפט ל-3 שנות מאסר בגין מעשיו, ועתיד היה להשתחרר ימים ספורים לפני האירוע.

בתקופה בה היה המנוח במאסר, הקים הנאשם עסק של מסעדה ושיקם את חייו. כשנודע לו על שחרורו הקרב ובא של המנוח, ובשל חששו שעם השחרור ישוב וינסה לסחוט אותו ואת שכניו, כפי שעשה בעבר, הצטייד באקדח כדי להגן על עצמו ועל עסקו.

ואכן, זמן קצר לאחר שחרורו של המנוח מהמאסר, הוא דרש מהנאשם לקבל חלק מהכנסות עסק המסעדה שהפעיל. מאותו הזמן, ומאחר והנאשם סירב לשתף את המנוח בהכנסותיו, החל הנאשם לשאת את האקדח על גופו, מחשש שמא המנוח יפגע בו או בעסקו.

כשבוע לאחר שחרורו של המנוח מהמאסר, ולאחר ששוב בילה במסעדה של הנאשם, אכל ושתה והזמין את הנוכחים לאכול עמו בלי לשלם את החשבון, יצא המנוח מהמקום ושב והזהיר את הנאשם שידאג להעביר אליו אחוזים מפירות הכנסותיו. והנאשם, שב וסירב לדרישותיו.

לאחר זמן, עזב גם הנאשם את עסקו, והלך לכיוון שכונת המגורים שלו ושל המנוח (בהיותם שכנים), כשכרגיל נשא על גופו, מתחת לחולצתו, את האקדח, כשהאקדח טעון. הנאשם ראה את המנוח בשכונה; דרך את נשקו בהיחבא; התקרב אל המנוח מאחור וקרא לעברו "מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני?". כשסבר שהמנוח עושה תנועה בידו הימנית, שלף הנאשם את האקדח וירה במנוח מספר יריות.

לאחר הירי – נמלט הנאשם מהמקום, כשהוא משאיר את המנוח מוטל על הארץ, מתבוסס בדמו. בדרך, החביא את האקדח. למחרת בבוקר נפגש הנאשם עם חבר, וביחד נסעו לעיר סמוכה. שם, בעצת החבר, קנו אצטון וצמר גפן, והשניים מרחו עצמם באצטון, במטרה להעלים סימנים של שימוש בנשק. ביום שלאחר מכן חזרו לעיר מגוריהם, וזמן קצר לאחר מכן נעצר הנאשם, וזאת בעקבות מידע.

בגין מעשים אלה, הוגש כנגד הנאשם כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "החוק"), בנוסחו שלפני תיקון 137 לחוק, הנוגע לעבירות ההמתה; נשיאת נשק לפי סעיף 144(ב) לחוק; ושיבוש מהלכי משפט לפי סעיף 245 לחוק.

גרסת הנאשם

ראיות התביעה כללו, בין היתר, את עדויות **השוטרים** שבפניהם הודה **הנאשם** בביצוע הירי כלפי המנוח. הגם שהנאשם שינה את גרסתו מעת לעת ועם התפתחות החקירה, ליבתה הייתה עקבית, כאשר הנאשם טען, כי פחד מהמנוח, שהיה עבריין שהטיל חיתתו עליו ועל בני המקום. הנאשם גדל יחד עם המנוח, ולאורך כל חייהם המנוח התעלל בו; גרם לו לבצע עבורו עבירות רכוש שונות (בעיקר התפרצויות וגניבות), ולקח ממנו את "השלל"; וכשסירב, או כאשר עשה דברים שלא היו על דעתו של המנוח, היכה המנוח את הנאשם ואף כיבה סיגריות על גופו.

הנאשם השתחרר ממאסר זמן לא רב לפני שהמנוח נדון לעונש של שלוש שנות מאסר, ואז החליט הנאשם לשנות את דרכיו ולשקם את חייו; הפסיק עם המעשים הפליליים (שרובם עשה בהוראת המנוח) והקים עסק של מסעדה, שעלה והצליח.

כאשר הנאשם שמע שהמנוח עומד להשתחרר מהמאסר, חשש שישוב ויאיים עליו ועל אחרים, ועל כן הצטייד באקדח כאמצעי הגנה. ואכן, עם שחרורו של המנוח, חששו של הנאשם התממש, והמנוח החל לדרוש ממנו לקבל חלק מההכנסות של עסקו (ובלשונו של הנאשם: "דוד בא לעסק שלי ושתה בלי לשלם. באחת הפעמים הוא היה שיכור ואיים עלי והראה לי את הנשק שיש לו. אמר לי "אתה תהיה איתי בבעיה, אני אומר לך, כדאי לך לסיים את הסיפור הזה, כדאי לך להכניס אותי שותף". אמרתי לו, דוד – אני לא מכניס אותך שותף ולא כלום וזהו"). יחד עם זאת, הנאשם לא חשף את האקדח שהיה לו בפני המנוח ולא הראה לו שיוכל להתגונן בפניו.

הנאשם טען, כי בליל האירוע, ולאחר סגירת העסק, נטל, כבכל ערב, את האקדח כשהוא טעון, והחל ללכת לביתו. הוא ראה את המנוח בשכונה בה התגוררו, וחשש שהוא יפגע בו לאחר שסירב "להכניסו שותף" בעסקו, ואז דרך את האקדח ומרחוק שאל את המנוח "מה אתה רוצה"; וכאשר ראה שהמנוח עושה תנועה חשודה בידו – ירה בו. לדבריו, לא ידע לשלוט בנשק ונפלטו יותר כדורים משהתכוון ואלה פגעו במקומות שונים בגופו של המנוח, למרות שכיוון לעבר רגליו (וכך תאר זאת הנאשם: "הלכתי לשכונה וראיתי את דוד מתחת לבית. נכנסתי לכניסה, דרכתי את הנשק ובאתי אליו, כאשר בשלב הזה הנשק נמצא אצלי מתחת לחולצה. ראיתי אותו וישר הוצאתי את הנשק על מנת להרתיע אותו, ודוד עשה לי תנועה עם יד ימין שלו, כאילו הוא מוציא משהו שלא ראיתי מה, ואני מהפחד יריתי לאזור הרגליים, לא התכוונתי לירות בו בבטן וזה רק מהפחד, כי אמרו לי בשכונה שהוא נפגע בבטן. יריתי בו 3 פעמים ובאותו רגע לא ידעתי כמה יריתי, כי הייתי לחוץ ובפחד, ואני ברחתי מהשכונה...").

הנאשם ציין עוד, כי לאחר הירי ברח עם חברו לעיר אחרת שם רכש אצטון וניסה להעלים את סימני הירי (יוער כבר כאן, כי שוטר נסע ל"פיצוציה" שהנאשם ציין, כי שם קנה את האצטון, וצפה בסרטון מצלמות האבטחה של המקום, המאמת את גרסת הנאשם).

לפיקר, הסנגוריה טענה להגנה עצמית, ולחילופין טענה כי לא הייתה לנאשם כוונה לגרום למותו של המנוח ועל כן אין להרשיעו בעבירת רצח בכוונה תחילה אלא בעבירה קלה יותר.

יחד עם זאת, ולמרות שכאמור גרסתו של הנאשם, בליבתה, הייתה עקבית, הרי שגם עלו סתירות שונות בין האמרות השונות שמסר במשטרה בין לבין לבין העדות שנמסרה בביהמ"ש. כך, למשל, בגרסה הראשונה טען הנאשם שהמנוח ירה לעברו טרם הוא ירה בו (מה שהוכח כלא נכון), וחזר בו מהטענה בגרסאות האחרות, אז טען שרק ראה תנועה חשודה מצידו של המנוח טרם ירה בו; כך, הנאשם טען בגרסה הראשונה, שהמנוח היה עם חבר נוסף כשראה אותו טרם הירי, והוא חשש ששניהם ביחד יתנפלו עליו, אולם הוא חזר בו מגרסה זו בגרסאות מאוחרות יותר, ורק ציין שהמנוח הסתובב באותו היום עם חבר, אך לא ידע היכן היה החבר ברגע האירוע (כאשר עדים שראו את המנוח ממש לפני או אחרי הירי אישרו שהיה לבד); כך מסר באמרות הראשונות שטען את האקדח כשראה את המנוח, ואילו מאוחר יותר סיפר שהאקדח היה טעון מהרגע שקיבל אותו וכי כלל לא ידע לתפעל אותו, אך דרך אותו כשראה את המנוח; כך טען באמרותיו הראשונות, כי פרק את מחסנית האקדח לאחר הירי ואז גילה שעדיין יש בה כדורים, ואילו בביהמ"ש טען שבעת שברח מזירת הירי נפל האקדח ואז גם השתחררה המחסנית; במשטרה טען הנאשם תחילה, כי הפתיע את המנוח מאחור, ותאור שכזה גם מתאים לעובדה, שבסופו של דבר המנוח אכן נורה גם בגבו, ואילו בביהמ"ש טען שהמנוח הוא שזיהה אותו ראשון ואף פנה אליו ודרש תשובה לגבי "השותפות" בעסקו, ועוד.

תמצית הראיות האחרות

עדים רבים העידו על אופיו של המנוח, הן שוטרים שהכירו אותו מעבודתם והן אנשים שנפגעו ממנו, ואף הוגשו בהסכמה הרשעותיו הקודמות. מתוך כל אלה הוסכם על הצדדים, כי מדובר היה בעברייני אלים, שנכנס ויצא מבתי הכלא עוד מאז היה קטין; כי פגע באנשים רבים, כולל בנאשם; כי פגע גם בנשים של האנשים אותם סחט, כחלק מפעולות הסחיטה. כך, הוסכם גם, כי המנוח אנס את מי שהייתה בעבר אשתו של הנאשם, כדי לפגוע בנאשם וכחלק מהאיומים עליו; כי ניסה להשתלט על עסקים של אחרים (כולל על עסק של אחיו של הנאשם, כשהאח נאלץ, בסופו של דבר, לסגור את עסקו בשל מעשי המנוח); כי נהג להסתובב באזור מגוריו כשהוא תחת השפעת משקאות משכרים, עם נשק, בו אף עשה שימוש יותר מפעם אחת (בעיקר כדי לאיים באמצעותו); וכי האנשים בסביבת מקום מגוריו, חששו ממנו ביותר.

עוד התברר מראיות התביעה (משיחות שהגיעו למשל"ט המשטרה ולמד"א משכנים לזירת האירוע), כי המנוח היה לבדו כשנורה, וכי חבריו הגיעו למקום זמן קצר לאחר מכן ופינו אותו לקבלת טיפול רפואי, למרות שנראה כמת כשהגיעו אליו; **אלי, חבר של המנוח**, שהיה עמו בבית עסקו של הנאשם בערב האירוע, טען ששניהם היו שיכורים כשעזבו את בית העסק, והוא הלך להביא את רכבו, שעה שהמנוח הלך לכיוון ביתו, כאשר השניים התכוונו להמשיך את הבילוי ב"סיבובים בעיר". מרחוק שמע את הירי ומיהר לעברו של המנוח, אלא שהוא איחר את המועד ומצא את המנוח מוטל על הקרקע, כשאף אחד לא היה לידו; **אחיו של המנוח, יאיר**, הגיע אף הוא אל המנוח מיד לאחר הירי (הוא היה בדירה למעלה, שמע את הירי, הציץ למטה

וראה את אחיו מוטל על הקרקע); השניים הסיעו את המנוח למד"א ומשם לבית החולים, שם הובהל מיד לחדר ניתוח, אולם לא הצליחו להצילו; **תמר**, בת זוגו של המנוח וידידה קרובה של הנאשם, סיפרה, כי כאשר המנוח היה במאסר שוחחה רבות עם הנאשם וזה אמר לה, כי "אני שונא אותו, שימות... אני מת להרוג אותו, שימות". אגב, תמר גם סיפרה כיצד המנוח התעלל גם בה לאורך חייהם המשותפים, כך שהדברים שאמר הנאשם לא הפתיעו אותה; **מרים**, בת זוגו של הנאשם, העידה כי "אני לא הכרתי את דוד אישית, אבל לפני 5 או 6 שנים הוא אנס אותי... הוציא סכין קטנה, הצמיד לי את הסכין לגב ואני מהפחד עשיתי כל מה שהוא אמר לי". כשסיפרה על כך לנאשם, "הוא היה בהלם והיה לו מאוד קשה לקבל את הסיפור", והיה בטוח שהדבר נעשה כדי לפגוע בו. מרים לא הגישה תלונה מהפחד ומהבושה, וגם הנאשם לא עשה מאומה; **שניים מאחיו של הנאשם** סיפרו על עסק של סנוקר שהיה להם ואשר נאלצו לסגור לאחר שהמנוח נהג להגיע למקום עם חבריו, לשלוף כלי נשק ואף לירות באוויר; **ארז** הוא החבר של הנאשם אשר סיפק לו את האקדח כשבוע וחצי לפני שחרור המנוח מהכלא, ולדבריו, הנאשם לא רכש את הנשק אלא קיבל אותו לשימוש ספציפי, במידת הצורך, כנגד המנוח (לדבריו, כך הכין עצמו הנאשם לקראת שחרורו של המנוח מהמאסר); **חנה** היא שכנה אשר מתגוררת בבית שנמצא מול בלוק המגורים של המנוח והנאשם, והיא שמעה כמה יריות ("זה לא צרור של נשק אוטומטי, אלא רצף של יריות"). מיד הביטה בחלון וראתה אדם בורח מהמקום, אך לא יכלה לראות את פניו. פרט לו – לא ראתה אף אחד אחר דרך החלון, בשל עץ שהסתיר את שדה הראייה. היא ירדה למטה, ורק אז הבחינה במנוח מוטל על הקרקע ובני משפחתו כבר סביבו; **חוקר זירת העבירה** שהגיע לזירת האירוע תיעד את הזירה וציין, כי מצא במקום 4 תרמילי תחמושת 9 מ"מ (בשני מקבצים שונים ומרוחקים זה מזה מספר מטרים), קליע תחמושת, וכתמי חומר חשוד כדם על חול, על דשא ועל האספלט במגרש החנייה; אל **מעבדת הנשק במז"פ** הגיעו 4 תרמילים וקליע שנאספו בשטח, וכן חלק מקליע שהוצא מגופו של המנוח במהלך הניתוח. נמצא, כי ארבעת התרמילים נורו מכלי נשק אחד וכי הקליע וחלק הקליע אף הם בקליבר 9 מ"מ, אם כי לא ניתן לייחס אותם לנשק ספציפי; **מומחה לכלי נשק** העיד, כי "באקדחים חצי אוטומטיים (כמו זה שהיה לנאשם), כל לחיצה על ההדק, תשחרר אך ורק כדור אחד...", כאשר לא יתכן שייפלט יותר מכדור אחד בכל לחיצה על ההדק, אלא אם כן ישנה תקלה בנשק, כך שכל ירייה חייבה לחיצה נפרדת על ההדק; **גופת המנוח** נבדקה במכון לרפואה משפטית ונמצאו 5 פצעי כניסה שונים, מאברים שונים בגופו של המנוח: 2 קליעים חדרו דרך הגב מאחור, אחד בירך הימנית ו-2 נוספים בשוקיים, אם כי לא ניתן היה לקבוע איזה קליעים חדרו ראשונים, האם אלה שפגעו ברגלי המנוח או אלה שפגעו בגבו. הוערך, כי טווח הירי בין מטר וחצי למטר.

ביהמ"ש ערך **ביקור במקום** ובחן את זירת האירוע על רקע העדויות שנשמעו. בין היתר בחן ביהמ"ש את גרסת ההגנה כאילו הנאשם ירה לכיוון רגלי המנוח, כאשר בא-כוחו הסביר את הסטייה, בין השאר, בשיפוע שבקרקע במקום האירוע. אלא, שנמצא, שהקרקע במקום אינה משופעת, וגם אם יש הפרש של סנטימטרים בודדים בגבהים (דבר שספק אם גם הוא נכון), בוודאי שאין בכך כדי להשפיע על זווית הירי, שנעשה בקרבה של מטר עד מטר וחצי.

הערכת העדויות

לאחר בחינת כלל העדויות, מסקנת ביהמ"ש הייתה, כי הגרסה הראשונה והמפורטת שמסר הנאשם במשטרה, היא הגרסה הקרובה יותר לתיאור האירוע כפי שהיה. הגרסאות המאוחרות יותר, שניתנו לאחר קבלת ייעוץ משפטי; לאחר התפתלויות רבות; ולאחר חשיפה לראיות האחרות שנמצאו, העלו סתירות רבות הן לגרסאותיו שלו והן לעדויות האובייקטיביות. לפיכך, נקבעו העובדות כפי שבאו לידי ביטוי כמופיע בכתב האישום.

יחד עם זאת, השאלה שבמחלוקת הייתה לגבי כוונתו של הנאשם, והאם באמת לא התכוון להרוג את המנוח, כפי שטען לאורך כל הדרך, אלא רק ביקש להפחיד אותו לבל יציק לו יותר, לאיים עליו, ולכל היותר לפגוע בו ברגליו.

ההכרעה

ביהמ"ש המחוזי הרשיע את הנאשם בביצוע עבירת רצח בכוונה תחילה, ואולם בביהמ"ש העליון הגיעו הצדדים להסכמה, ביוזמת ביהמ"ש, לפיה הנאשם הורשע אך בביצוע עבירה של הריגה ונדון למאסר המקסימלי בגין עבירה זו – 20 שנה (כל העבירות בנוסחן לפני תיקון 137 לחוק העונשין, תוך שימת דגש על כך שבזמן הרלבנטי מי שהורשע בעבירת רצח בכוונה תחילה נדון לעונש של מאסר עולם, ולעונש זה בלבד), ללא ניכוי ימי המעצר.

השאלה

איך ניתן להצדיק את ההרשעה בעבירת הרצח בכוונה תחילה; ואיך ניתן להצדיק את ההסכמה אליה הגיעו הצדדים במסגרת הערעור, להרשעה בעבירה הקלה יותר?

יש לענות על שאלות אלה על סמך פסקי הדין שלמדנו (רשימה של פסקי דין רלבנטיים - להלן), כאשר אתן/ם מתבקשות/ים להתייחס בתשובות, בין היתר, לאבני הדרך הבאות:

- באיזה אופן ניגש ביהמ"ש לבחון את חומר הראיות שהובא בפניו, במסגרת הערכאה הראשונה (בין היתר בהתחשב בריבוי גרסאות ועדים);
- אילו ראיות יכולות ללמד על כוונתו של הנאשם בזמן הירי וממש לפניו;
- חשיבות מספר היריות שנורו לעברו של המנוח ולמקום הפגיעות;
- משמעות בריחתו של הנאשם ממקום האירוע והניסיון להעלים ראיות;
- מה דעתך על הביקור במקום שנערך על ידי ביהמ"ש ומה הדילמות העומדות בפני ביהמ"ש בהתייחס לכך;
- השיקולים שהצדיקו שינוי בסעיף האישום והפחתה בענישה;
- ציון כללי

שאלה שנייה (15% מהציון)

נבקש התייחסות אישית וקצרה לאחת משתי השאלות הבאות:

- מה דעתכן/ם להצעה שהועלתה בשיעורים ובפסקי דין שלמדנו, לשינוי נוסח עבירת האינסוס (מעבר לשינוי החוקי שנעשה לאחרונה), לפיו חלף ניסוח של "החודר לגוף של אישה או גבר... שלא בהסכמה חופשית" יבוא הניסוח של "החודר לגוף של אישה או גבר שלא מתוך רצונם" – הוא אונס (ר' לעניין זה התייחסות בית המשפט בתיק תפ"ח 54701-11-17 מדינת ישראל נ' אליאב עמר, שצורף לעיונכם לקראת השיעור השני, והכוונה לחוות הדעת של הנשיאה רויטל יפה-כ"ץ).
- מה הכי הפתיע אותך, מתוך מה שנלמד במהלך הקורס, בהקשר לעבודת השופט/ת.

פסקי הדין המהווים בסיס לפתרון השאלה הראשונה:

- פסקי דין שהופנית/ם אליהם במסגרת השיעור השביעי שדן בעבירות שבוצעו על ידי נשים, ואלה הם (בעיקר לבחינת כוונתו של הנאשם טרם הירי וההצדקה לשינוי סעיף האישום):
- אישה שרצחה את בעלה המתעלל: גז"ד ב-תפ"ח 40051-09-10; ע"פ 2167/12. שני פסקי הדין פורסמו בנבו.
 - קטינה שרצחה את בעלה המתעלל: גז"ד ב-תפ"ח 42839-01-13, לא פורסם ועותק "מצונזר" הועבר במסגרת המודל לקראת השיעור;

וכן מומלץ לעיין בפסקי הדין הבאים, שגם אותם למדנו (לצורך מענה על דרך בחינת הראיות על ידי ביהמ"ש בערכאה הראשונה):

- תפ"ח 34170-05-12 מדינת ישראל נ' עדן אוהיון; ע"פ 2760/14;
- תפ"ח 6482-07-14, ע"פ 10033/17 מדינת ישראל נ' בילאל שאכר (סיפור אינוסה ורציחתה של רינת רואס ז"ל).